ELEVEN ACADEMY / FORMATION AGENT SPORTIF DE FOOTBALL

Module 08

Droit des assurances

COURS COMPLET • ÉDITION PÉDAGOGIQUE

OBJECTIF PÉDAGOGIQUE

Maîtriser les notions essentielles du module « Droit des assurances » et savoir les appliquer à l'activité d'agent sportif de football.

COMPRENDRE Cours structuré et notions clés	**APPLIQUER** Exemples et situations football
MÉMORISER Articles, chiffres et pièges d'examen	**S'ENTRAÎNER** Questions et fiches présentes dans le support

PÉRIMÈTRE DES SOURCES

Support source original — cours, QCM blanc et quiz ; les corrigés complets ne sont pas fournis dans le fichier.

Références juridiques reprises des supports transmis. Cette édition améliore la hiérarchie et la lisibilité ; elle ne vaut pas certification juridique indépendante des textes à la date de l'examen.

Droit français — actualisé au 3 novembre 2026

0. Pourquoi cette matière est importante pour l'agent sportif

Un agent sportif intervient dans un environnement où les risques sont nombreux :

- Blessure d'un joueur pendant un entraînement ou une compétition.
- Accident causé à un adversaire.
- Dommage causé à un tiers lors d'un événement sportif.
- Erreur professionnelle de l'agent dans la négociation ou l'exécution d'un mandat.
- Litige avec un club, un joueur ou un partenaire commercial.

L'assurance sert à transférer à un assureur, dans les limites d'un contrat, les conséquences financières de certains risques.

L'examen attend surtout que tu saches distinguer :

- L'assurance obligatoire du club.
- La responsabilité civile sportive.
- L'assurance individuelle accident du licencié.
- L'obligation d'information des clubs et fédérations.
- La responsabilité civile professionnelle de l'agent sportif.

1. Le piège central — RC vs individuelle accident

Responsabilité civile (RC)

Elle couvre les dommages causés à autrui lorsque la responsabilité de l'assuré est engagée.

EXEMPLE FOOTBALL

pendant un match, un joueur commet une faute qui blesse gravement un adversaire. La responsabilité civile du joueur peut être engagée et son assurance RC peut indemniser la victime.

Individuelle accident (IA)

Elle couvre les dommages corporels subis par l'assuré, même lorsqu'aucun tiers n'est responsable.

EXEMPLE FOOTBALL

un joueur se blesse seul en retombant après un duel aérien. Son assurance individuelle accident peut intervenir selon les garanties souscrites.

Situation	Assurance susceptible d'intervenir
Un joueur blesse un adversaire et engage sa responsabilité	RC du responsable
Un joueur se blesse seul	Individuelle accident
Un joueur est blessé par un autre joueur responsable	RC du responsable
Un joueur se blesse sans responsable identifié	Individuelle accident, si souscrite
Un joueur est blessé et ne dispose que d'une RC	La RC ne couvre pas automatiquement ses propres blessures

La règle à mémoriser :

- RC = dommages que je cause aux autres.
- Individuelle accident = dommages corporels que je subis.

POINT DE VIGILANCE

l'individuelle accident n'est pas nécessairement une indemnisation intégrale. Elle dépend des garanties, plafonds, franchises et exclusions du contrat.

2. Vocabulaire essentiel — 14 termes

Terme	Définition
1. Assureur	Organisme qui accepte de couvrir un risque en contrepartie d'une prime ou cotisation.
2. Souscripteur	Personne qui conclut le contrat avec l'assureur.
3. Assuré	Personne dont les intérêts ou la responsabilité sont couverts.
4. Bénéficiaire	Personne qui reçoit la prestation prévue par le contrat.
5. Prime	Somme payée à l'assureur en contrepartie de la garantie.
6. Risque	Événement incertain contre lequel on souhaite se protéger.
7. Sinistre	Réalisation de l'événement couvert par le contrat.
8. Garantie	Protection accordée par l'assureur pour un risque défini.
9. Exclusion	Situation expressément écartée de la couverture.
10. Franchise	Part du dommage qui reste à la charge de l'assuré.
11. Plafond	Montant maximal que l'assureur accepte de verser.
12. Indemnisation	Somme ou prestation versée à la suite d'un sinistre.
13. Déchéance	Perte du droit à garantie en raison du non-respect d'une obligation contractuelle, si les conditions légales sont réunies.
14. Subrogation	Mécanisme permettant à l'assureur ayant indemnisé une victime d'exercer certains recours contre le responsable.

EXEMPLE FOOTBALL

football : un club souscrit une assurance RC avec un plafond de 10 millions d'euros et une franchise de 5 000 euros. Un sinistre garanti entraîne 100 000 euros de dommages. Sous réserve des modalités du contrat, l'assureur prend en charge 95 000 euros et le club conserve 5 000 euros à sa charge.

PARTIE A — LE CONTRAT D'ASSURANCE

A.1 Le contrat d'assurance : définition et caractères

Le contrat d'assurance est une convention par laquelle un assureur s'engage, en contrepartie du paiement d'une prime ou cotisation, à fournir une prestation lorsque survient un événement incertain défini au contrat.

EXEMPLE FOOTBALL

un club paie une cotisation annuelle pour garantir sa responsabilité civile en cas d'accident impliquant un joueur, un entraîneur ou un spectateur.

Les quatre caractères essentiels

Caractère	Explication
Consensuel	Il se forme par l'accord des parties, sous réserve des règles de preuve et de formalisation.
Synallagmatique	Les deux parties ont des obligations réciproques.
Aléatoire	La prestation dépend de la réalisation d'un événement incertain.
À titre onéreux	L'assuré ou le souscripteur paie une prime en échange de la garantie.

Pourquoi le contrat est-il aléatoire ?

Parce que les parties ne savent pas, au moment de la souscription, si le sinistre se produira.

Un club peut payer dix années de cotisations sans déclarer de sinistre important. À l'inverse, un accident grave peut survenir quelques semaines après la souscription.

Le principe de bonne foi

Le contrat d'assurance repose sur une déclaration sincère du risque.

L'assuré doit répondre exactement aux questions posées par l'assureur et signaler certaines circonstances nouvelles qui aggravent le risque ou en créent de nouveaux.

EXEMPLE FOOTBALL

un club déclare organiser uniquement des entraînements amateurs, puis développe une activité événementielle importante avec accueil régulier du public. Il doit vérifier si cette nouvelle activité modifie le risque déclaré et doit être signalée à l'assureur.

A.2 Les parties au contrat : les quatre acteurs

Il faut distinguer quatre rôles, qui peuvent parfois être exercés par des personnes différentes.

Acteur	Rôle	Exemple
Assureur	Fournit la garantie	Compagnie d'assurance
Souscripteur	Signe et paie le contrat	Club de football
Assuré	Est couvert par le contrat	Club, salariés, bénévoles, pratiquants selon la police
Bénéficiaire	Reçoit la prestation prévue	Victime ou personne désignée

Exemple concret

Un club de football souscrit un contrat d'assurance collective.

- Le club est le souscripteur.
- L'assureur est la compagnie qui délivre la couverture.
- Les personnes garanties sont les assurés.
- La victime indemnisée est le bénéficiaire de la prestation lorsqu'elle remplit les conditions du contrat.

POINT DE VIGILANCE

en assurance de responsabilité civile, la victime est souvent un tiers qui reçoit une indemnisation au titre de la responsabilité de l'assuré. Elle n'est pas nécessairement le bénéficiaire désigné dans le contrat au sens de toutes les assurances de personnes.

A.3 La formation du contrat

La formation du contrat d'assurance suit les principes généraux du droit des contrats, complétés par le Code des assurances.

1. La proposition d'assurance

Le futur assuré communique les informations permettant à l'assureur d'évaluer le risque.

EXEMPLE FOOTBALL

un club indique :

- Le nombre de licenciés.
- Les activités pratiquées.
- Le niveau des équipes.
- Les installations utilisées.
- L'organisation de manifestations.
- Les activités annexes éventuelles.

2. La déclaration du risque

L'assuré doit répondre exactement aux questions posées par l'assureur.

Il ne doit pas dissimuler volontairement une information déterminante.

Article L.113-2 du Code des assurances : obligation de répondre exactement aux questions posées et de déclarer certaines circonstances nouvelles aggravant le risque.

3. L'acceptation de l'assureur

L'assureur accepte de couvrir le risque et définit les conditions de la garantie.

Il peut :

- Accepter le risque.
- Refuser de le couvrir.
- Proposer une prime plus élevée.
- Prévoir des exclusions ou des garanties particulières.

4. La formalisation du contrat

Le contrat est matérialisé notamment par la police d'assurance et les documents qui lui sont associés.

La police précise les garanties et les conditions de couverture.

L'article L.112-4 du Code des assurances prévoit notamment les mentions devant figurer dans la police : identité des parties, risques garantis, durée, montant de la garantie et prime, entre autres.

Les conséquences d'une fausse déclaration

Il faut distinguer deux situations :

Situation	Conséquence possible
Fausse déclaration intentionnelle	Nullité du contrat dans les conditions de l'article L.113-8
Omission ou déclaration inexacte non intentionnelle	Réduction proportionnelle de l'indemnité ou autres conséquences prévues par l'article L.113-9, selon le moment de la découverte

EXEMPLE FOOTBALL

un club dissimule volontairement une activité présentant un risque important afin d'obtenir une cotisation moins élevée. Si l'assureur démontre la mauvaise foi et le caractère déterminant de la déclaration, il peut invoquer la nullité du contrat.

A.4 Assurances de dommages vs assurances de personnes

Il s'agit d'une distinction fondamentale.

Assurance de dommages	Assurance de personnes
Protège un patrimoine ou couvre une responsabilité	Protège une personne physique
Indemnise un dommage matériel ou financier	Verse une prestation en cas d'événement touchant la personne
Exemple : RC du club	Exemple : individuelle accident du joueur
Exemple : assurance des locaux	Exemple : garantie décès ou invalidité

Deux grandes catégories d'assurances de dommages

1\. Assurance de biens

Elle couvre les dommages subis par un bien.

EXEMPLE FOOTBALL

incendie du siège du club, dégradation du matériel ou vol d'équipements.

2\. Assurance de responsabilité

Elle couvre les conséquences financières de la responsabilité de l'assuré envers un tiers.

EXEMPLE FOOTBALL
un spectateur est blessé à cause d'un défaut de sécurité dans un stade et engage la responsabilité du club.

Les assurances de personnes

Elles concernent directement la personne assurée.

EXEMPLE FOOTBALL
s :

- Garantie individuelle accident.
- Garantie décès.
- Garantie invalidité.
- Assurance complémentaire santé.
- Prévoyance.

PIÈGE D'EXAMEN
la RC d'un club est une assurance de dommages, même si le dommage causé au tiers est corporel.

A.5 Garantie, exclusion, franchise et plafond

Ces quatre notions doivent être parfaitement maîtrisées.

La garantie

Elle définit les événements et les dommages pris en charge.

EXEMPLE FOOTBALL
la responsabilité civile du club pour les dommages causés aux pratiquants et aux tiers.

L'exclusion

Elle écarte certains événements ou certaines situations de la couverture.

EXEMPLE FOOTBALL
s possibles selon le contrat :

- Dommage intentionnel.
- Activité non déclarée.
- Pratique en dehors des conditions prévues.
- Certains sports ou événements expressément exclus.

Une exclusion doit respecter les conditions de l'article L.113-1 du Code des assurances : elle doit notamment être formelle et limitée.

La franchise

C'est la somme qui reste à la charge de l'assuré après un sinistre garanti.

EXEMPLE FOOTBALL
dommage de 20 000 euros, franchise de 2 000 euros. L'assureur intervient à hauteur de 18 000 euros, sous réserve des autres clauses.

Le plafond

C'est la limite maximale de l'intervention de l'assureur.

EXEMPLE FOOTBALL
garantie plafonnée à 2 millions d'euros. Si le dommage garanti atteint 3 millions, l'assureur n'intervient pas au-delà du plafond, sous réserve des règles contractuelles et légales applicables.

EXEMPLE FOOTBALL
de lecture d'une garantie RC

2 000 000 €

Plafond de garantie par sinistre

Dommage reconnu

100 000 €

Franchise

2 000 €

Prise en charge indicative

98 000 €

EXEMPLE FOOTBALL

simplifié : le calcul réel dépend des conditions générales et particulières du contrat.

A.6 La déclaration et la prise en charge du sinistre

Le sinistre est la réalisation de l'événement susceptible de déclencher la garantie.

Les étapes à suivre

- Identifier l'accident et les personnes impliquées.
- Sécuriser les personnes et faire intervenir les secours si nécessaire.
- Recueillir les informations utiles : date, lieu, circonstances, témoins.
- Déclarer le sinistre à l'assureur.
- Transmettre les justificatifs et les documents demandés.
- Laisser l'assureur instruire le dossier et déterminer les conditions d'indemnisation.

Le délai de déclaration

L'article L.113-2 du Code des assurances prévoit que l'assuré doit déclarer le sinistre dès qu'il en a connaissance, dans le délai prévu par le contrat.

Ce délai ne peut pas être inférieur à :

- 5 jours ouvrés en règle générale.
- 2 jours ouvrés en cas de vol.

Des délais particuliers peuvent exister pour certains événements.

POINT DE VIGILANCE

une déclaration tardive ne provoque pas automatiquement la perte de garantie. La déchéance prévue au contrat ne peut notamment être opposée que si l'assureur établit que le retard lui a causé un préjudice, sous réserve des cas de force majeure ou cas fortuit.

La prescription

L'article L.114-1 du Code des assurances prévoit en principe une prescription de deux ans pour les actions dérivant du contrat d'assurance.

Il existe des règles particulières, notamment concernant le point de départ et les causes d'interruption de la prescription.

EXEMPLE FOOTBALL

football : un joueur est blessé pendant un entraînement. Le club doit effectuer les démarches nécessaires auprès de l'assureur dans le délai contractuel. Le joueur doit également vérifier les conditions de son éventuelle garantie individuelle accident.

PARTIE B — LES ASSURANCES DANS LE SPORT

B.1 L'obligation d'assurance des clubs

C'est l'un des points les plus importants du module.

Article L.321-1 du Code du sport

Les associations, les sociétés et les fédérations sportives doivent souscrire des garanties d'assurance couvrant leur responsabilité civile, celle de leurs préposés salariés ou bénévoles et celle des pratiquants du sport.

Ces garanties couvrent également les arbitres et les juges dans l'exercice de leurs activités.

Qui doit être couvert ?

Personne	Couverture RC obligatoire prévue par L.321-1
Le club	Oui
Les salariés du club	Oui, au titre de leur activité
Les bénévoles	Oui, au titre de leur activité
Les pratiquants	Oui
Les arbitres et juges	Oui, dans l'exercice de leurs activités

Une règle importante : les pratiquants sont considérés comme des tiers entre eux

L'article L.321-1 précise que les licenciés et les pratiquants sont considérés comme des tiers entre eux.

Cela signifie que lorsqu'un joueur cause un dommage à un autre joueur, ce dernier peut être considéré comme un tiers au sens de la garantie RC sportive.

EXEMPLE FOOTBALL

pendant un entraînement, un joueur blesse un autre joueur dans des circonstances engageant sa responsabilité civile. La garantie RC sportive peut intervenir.

Que risque un club qui ne s'assure pas ?

L'article L.321-2 du Code du sport prévoit que le responsable d'une association sportive qui ne souscrit pas les garanties obligatoires encourt :

6 mois

Emprisonnement

7 500 €

Amende

Sanctions prévues par l'article L.321-2 du Code du sport pour le responsable de l'association sportive.

POINT DE VIGILANCE

au piège : le texte vise expressément le responsable d'une association sportive. Il ne faut pas transformer cette disposition en une sanction pénale identique applicable automatiquement à toute personne morale sportive.

B.2 L'assurance responsabilité civile sportive

L'assurance RC sportive couvre les conséquences financières des dommages causés à autrui dans le cadre de l'activité sportive, lorsque la responsabilité de l'assuré est engagée et que le sinistre entre dans les garanties.

Les personnes concernées

- Le club.
- Ses salariés.
- Ses bénévoles.
- Les pratiquants.
- Les arbitres et juges dans l'exercice de leurs activités.

Les dommages concernés

Selon le contrat :

- Dommages corporels.
- Dommages matériels.
- Dommages immatériels consécutifs ou non consécutifs, selon les garanties.

Exemple 1 : blessure entre joueurs

Un défenseur commet un tacle particulièrement brutal et blesse un attaquant.

La victime peut chercher à engager la responsabilité civile du joueur et, selon les circonstances, celle de son club.

La RC peut intervenir si une responsabilité est retenue et si le sinistre est garanti.

Exemple 2 : accident dans les installations

Un spectateur chute dans une tribune en raison d'un défaut d'entretien imputable au club.

La responsabilité du club peut être recherchée. Sa garantie RC peut intervenir.

Exemple 3 : dommage causé par un bénévole

Un bénévole installe incorrectement un équipement sportif, qui tombe et blesse un participant.

La responsabilité du club peut être engagée selon les circonstances. La garantie RC doit être vérifiée.

La faute sportive et la faute civile : ne pas confondre

Une faute sanctionnée par l'arbitre n'entraîne pas automatiquement une responsabilité civile.

Le juge apprécie les circonstances du dommage et l'existence d'une faute civile.

En matière sportive, la jurisprudence a notamment retenu la nécessité d'une faute caractérisée par une violation des règles du jeu pour engager la responsabilité d'une association sportive du fait de ses membres dans le cadre des compétitions et entraînements.

Deux décisions à connaître :

- Cour de cassation, assemblée plénière, 29 juin 2007, n° 06-18.141 : responsabilité d'une association sportive du fait d'une faute caractérisée par une violation des règles du jeu.
- Cour de cassation, 2e chambre civile, 13 janvier 2005, n° 03-18.617 : une association sportive n'est pas responsable automatiquement de tout dommage causé par un joueur ; la violation des règles du jeu doit être caractérisée.

La faute sportive et la faute civile ne se confondent donc pas.

sports.gouv.fr+2

B.3 L'individuelle accident du licencié

L'individuelle accident est une assurance de personnes.

Elle couvre les dommages corporels subis par l'assuré à la suite d'un accident, selon les garanties souscrites.

Exemples de garanties possibles

Garantie	Ce qu'elle peut couvrir
Décès accidentel	Versement d'un capital aux bénéficiaires
Invalidité permanente	Versement d'un capital selon le taux d'invalidité
Incapacité temporaire	Indemnités pendant une période d'arrêt, si prévues
Frais médicaux	Remboursement complémentaire de certains frais
Assistance	Rapatriement ou aide à domicile, selon contrat

Est-elle obligatoire pour tous les licenciés ?

Non.

Le Code du sport n'impose pas à tous les licenciés de souscrire une assurance individuelle accident.

Il impose notamment aux associations et fédérations d'informer leurs adhérents de l'intérêt de souscrire une assurance de personnes couvrant les dommages corporels liés à la pratique sportive.

Il faut donc distinguer :

- La RC sportive : couverture obligatoire à la charge des structures sportives concernées.
- L'individuelle accident : assurance personnelle dont la souscription est proposée et encouragée, mais qui n'est pas une obligation générale pour chaque licencié.

Le Conseil d'État l'a confirmé dans sa décision du 27 juin 2024, n° 489391 : une fédération ne peut pas imposer à tous ses licenciés de souscrire une assurance personnelle couvrant les dommages corporels, en méconnaissance du régime fixé par le législateur.

Conseil d'État+1

EXEMPLE FOOTBALL

Un joueur amateur se blesse seul pendant un entraînement et subit une rupture des ligaments croisés.

- La RC du club ne couvre pas automatiquement ses propres blessures.
- L'individuelle accident peut intervenir s'il a souscrit une garantie adaptée.
- La complémentaire santé peut intervenir sur certains frais médicaux.
- Les prestations de la Sécurité sociale dépendent de sa situation.

PIÈGE D'EXAMEN

avoir une licence ne signifie pas nécessairement bénéficier d'une indemnisation complète en cas de blessure.

B.4 L'obligation d'information — article L.321-4

L'article L.321-4 du Code du sport impose aux associations et fédérations sportives d'informer leurs adhérents de l'intérêt que présente la souscription d'un contrat d'assurance de personnes couvrant les dommages corporels auxquels leur pratique sportive peut les exposer.

Depuis la loi du 2 mars 2022, elles doivent également informer leurs adhérents de l'existence de garanties relatives :

- À l'accompagnement juridique.
- À l'accompagnement psychologique.
- À la prise en charge des frais de procédure engagés par les victimes de violences sexuelles, physiques et psychologiques.

Que doit comprendre cette information ?

Le licencié doit pouvoir comprendre qu'il peut être utile de souscrire une protection individuelle complémentaire.

Il doit notamment pouvoir distinguer :

- La couverture de responsabilité civile.
- La couverture de ses propres dommages corporels.

Le contrat collectif proposé par la fédération

L'article L.321-6 encadre la proposition d'adhésion à un contrat collectif d'assurance de personnes.

Lorsque la fédération propose au licencié d'adhérer simultanément à ce contrat collectif, elle doit :

- Indiquer le prix de l'adhésion.
- Préciser que cette adhésion n'est pas obligatoire.
- Indiquer qu'il est possible de souscrire des garanties individuelles complémentaires.
- Joindre une notice établie par l'assureur.

À RETENIR

informer n'est pas obliger.

B.5 Les sportifs de haut niveau

Les sportifs de haut niveau bénéficient d'un régime spécifique.

Article L.321-4-1 du Code du sport

Les fédérations sportives délégataires doivent souscrire des contrats d'assurance de personnes au bénéfice de leurs licenciés inscrits sur la liste des sportifs de haut niveau.

Ces contrats couvrent les dommages corporels causés par un accident survenu à l'occasion de leur pratique sportive de haut niveau.

Les caractéristiques du régime

- Il concerne les licenciés inscrits sur la liste officielle des sportifs de haut niveau.
- La fédération délégataire doit souscrire une assurance de personnes.
- Un décret fixe le montant minimal des garanties.
- Les contrats doivent être conclus après appel à la concurrence.
- La fédération est dispensée de cette obligation si les sportifs concernés bénéficient déjà de garanties de même nature et de même montant.

EXEMPLE FOOTBALL

Un joueur inscrit sur la liste des sportifs de haut niveau se blesse lors d'un entraînement organisé dans le cadre de sa pratique de haut niveau.

La garantie personnelle souscrite par la fédération peut intervenir dans les conditions prévues au contrat et par le Code du sport.

PIÈGE D'EXAMEN

le régime spécifique des sportifs de haut niveau ne doit pas être confondu avec le régime général des licenciés.

B.6 La responsabilité du sportif sur le terrain

Un sportif peut engager sa responsabilité civile lorsqu'il cause un dommage à autrui.

Mais toute blessure sur un terrain ne signifie pas qu'une responsabilité civile est automatiquement engagée.

Les trois situations à distinguer

1\. Le risque normal du jeu

Un joueur subit une blessure dans le cadre d'un duel normal, sans faute civile caractérisée.

La responsabilité de l'adversaire n'est pas automatiquement engagée.

2\. La faute de jeu caractérisée

Un joueur commet une violation caractérisée des règles du jeu, par exemple un tacle excessivement brutal, et blesse son adversaire.

Sa responsabilité civile peut être engagée.

3\. Le comportement volontairement violent

Un joueur frappe volontairement un adversaire en dehors de toute action normale de jeu.

La responsabilité civile peut être engagée, sans préjudice d'éventuelles sanctions disciplinaires et pénales.

Le rôle de l'assurance

L'assurance RC peut couvrir les conséquences financières de la responsabilité civile de l'assuré, dans les limites de ses garanties.

Mais l'article L.113-1 du Code des assurances exclut en principe les pertes et dommages provenant d'une faute intentionnelle ou dolosive de l'assuré.

Il faut donc être particulièrement vigilant lorsqu'un joueur commet volontairement un acte violent.

Exemple pratique

Un joueur, après avoir été expulsé, frappe l'arbitre.

Trois niveaux de responsabilité peuvent être envisagés :

Domaine	Conséquence possible
Sportif	Sanction disciplinaire
Civil	Réparation du préjudice subi par l'arbitre
Pénal	Poursuites pour violences, selon les faits

La responsabilité du club peut également être recherchée selon les circonstances et les conditions jurisprudentielles applicables.

La Cour de cassation a notamment jugé qu'une agression d'arbitre commise par un joueur dans une enceinte sportive pouvait engager la responsabilité de l'association sportive.

sports.gouv.fr+1

PARTIE C — L'ASSURANCE DE L'AGENT SPORTIF

C.1 L'agent sportif : un risque professionnel élevé

L'agent sportif exerce une activité d'intermédiation et de conseil dans un environnement contractuel et financier sensible.

Il peut être confronté à des réclamations portant sur :

- Une erreur dans la négociation d'un contrat.
- Un manquement à une obligation d'information.
- Une mauvaise interprétation d'une clause.
- Une erreur dans le calcul ou la communication d'une rémunération.
- Un conflit d'intérêts.
- Une perte ou une divulgation de documents.
- Une faute commise par un collaborateur.
- Un conseil professionnel inadapté.

EXEMPLE FOOTBALL

Un agent conseille à un joueur de signer un contrat sans attirer son attention sur une clause importante relative à la durée ou à la rupture.

Le joueur estime avoir subi un préjudice financier et réclame des dommages-intérêts.

La responsabilité civile professionnelle de l'agent peut être recherchée.

C.2 L'assurance RC professionnelle de l'agent

La RC professionnelle, ou RC Pro, couvre les conséquences financières de certaines fautes professionnelles commises dans le cadre de l'activité assurée.

Elle peut notamment couvrir :

- Les erreurs professionnelles.
- Les omissions.
- Les négligences.
- Les manquements au devoir de conseil.
- Les manquements contractuels.
- Les frais de défense, selon le contrat.

L'assurance RC Pro est-elle obligatoire pour l'agent sportif ?

C'est un piège important.

Le Code du sport ne prévoit pas d'obligation générale de souscription d'une RC professionnelle pour l'agent sportif dans l'article L.222-17.

Le règlement des agents sportifs de la FFF a indiqué qu'il était conseillé aux agents licenciés de souscrire une police RC professionnelle, sans que cela constitue une obligation légale générale.

Il faut donc distinguer :

- Une obligation légale.
- Une recommandation professionnelle.
- Une exigence éventuellement prévue par un contrat ou une réglementation particulière.

Ne réponds pas automatiquement « obligatoire » à une question sur la RC Pro de l'agent sportif.

Légifrance+2

C.3 Comment lire un contrat RC Pro agent

Un agent ne doit pas se contenter de vérifier le prix de son assurance.

Il doit examiner les garanties réellement souscrites.

Point à vérifier	Question à poser
Activité assurée	L'intermédiation sportive est-elle expressément couverte ?
Territoire	Les activités internationales sont-elles couvertes ?
Faute professionnelle	Les erreurs de conseil et de négociation sont-elles couvertes ?
Plafond	Quel est le montant maximal d'indemnisation ?
Franchise	Quelle somme reste à ma charge ?
Exclusions	Quels actes ne sont pas garantis ?
Défense	Les frais d'avocat et de procédure sont-ils pris en charge ?
Collaborateurs	Les salariés ou collaborateurs sont-ils couverts ?
Temps	À quelle date la garantie fonctionne-t-elle ?

Attention à la garantie dans le temps

Certains contrats fonctionnent selon le principe de la réclamation.

Il faut donc examiner :

- La date de la faute.
- La date de la première réclamation.
- La période de garantie.
- La garantie subséquente après la résiliation du contrat.

EXEMPLE FOOTBALL

un agent commet une erreur professionnelle en 2026. Le joueur ne découvre le préjudice qu'en 2027 et adresse une réclamation après la fin du contrat d'assurance.

Selon le mécanisme temporel du contrat, la garantie peut ou non intervenir.

Les exclusions à examiner

EXEMPLE FOOTBALL

s possibles, selon le contrat :

- Faute intentionnelle.
- Activité non déclarée.
- Réclamation connue avant la souscription.
- Activités situées hors du champ territorial.
- Amendes et sanctions pénales.
- Certains litiges contractuels ou financiers expressément exclus.

Conseil professionnel : vérifier la couverture des opérations internationales, des activités de conseil, des négociations contractuelles et des éventuelles activités exercées par une société d'agents.

C.4 Le défaut d'assurance : ce que dit la loi

Il faut distinguer la situation du club et celle de l'agent.

Pour le club

Le défaut de souscription de l'assurance RC obligatoire peut entraîner les sanctions prévues à l'article L.321-2 du Code du sport pour le responsable de l'association sportive :

- Six mois d'emprisonnement.
- 7 500 euros d'amende.

Pour l'agent sportif

Il n'existe pas, dans l'article L.222-17 du Code du sport, de sanction pénale spécifique pour défaut de souscription d'une RC Pro.

Cela ne signifie pas que l'agent peut exercer sans risque : il reste personnellement exposé à une action en responsabilité et à l'obligation de réparer les préjudices dont il est responsable.

C.5 Les autres assurances utiles à l'agent

Au-delà de la RC Pro, plusieurs assurances peuvent être utiles.

Assurance	Utilité
Multirisque professionnelle	Protège les locaux, matériels et équipements
Protection juridique	Aide à faire face à certains litiges et frais juridiques
Prévoyance	Protège contre certains risques d'incapacité, d'invalidité ou de décès
Complémentaire santé	Complète les remboursements de santé
Cyber-risque	Protège contre certains incidents informatiques et violations de données
Assurance automobile professionnelle	Couvre les déplacements professionnels selon le contrat

EXEMPLE FOOTBALL

un agent conserve des contrats, pièces d'identité et informations financières de joueurs. Une assurance cyber-risque peut compléter ses mesures de sécurité informatique.

4. Les 10 articles à connaître par cœur

Article	Ce qu'il faut retenir
Code des assurances L.112-2	Proposition et formation du contrat d'assurance, information précontractuelle
Code des assurances L.112-4	Mentions obligatoires de la police d'assurance
Code des assurances L.113-1	Étendue de la garantie et exclusion des fautes intentionnelles ou dolosives
Code des assurances L.113-2	Obligations de l'assuré : prime, déclaration du risque, déclaration du sinistre
Code des assurances L.113-8	Nullité en cas de fausse déclaration intentionnelle
Code des assurances L.114-1	Prescription biennale de principe
Code du sport L.321-1	Assurance RC obligatoire des structures sportives
Code du sport L.321-2	Sanction en cas de défaut d'assurance de l'association sportive
Code du sport L.321-4	Obligation d'information sur l'assurance individuelle accident
Code du sport L.321-4-1	Assurance de personnes des sportifs de haut niveau

Deux articles complémentaires à connaître :

- L.321-6 du Code du sport : conditions de proposition d'un contrat collectif d'assurance de personnes aux licenciés.
- L.222-17 du Code du sport : règles encadrant le contrat d'agent sportif ; il ne prévoit pas d'obligation générale de RC professionnelle.

Textes officiels : Code du sport — obligations d'assurance — https://www.legifrance.gouv.fr/codes/id/LEGISCTA000006151574?utm_source=chatgpt.com · Code des assurances — obligations de l'assuré — https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006073984/LEGISCTA000024376809/2026-10-17?utm_source=chatgpt.com · Article L.222-17 — agent sportif — https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000054616279/2026-08-31?utm_source=chatgpt.com.

5. Les 10 pièges classiques du QCM

PIÈGE D'EXAMEN

1 — Confondre RC et individuelle accident

Faux : la RC couvre les blessures que je subis.

Vrai : la RC couvre les dommages que je cause à autrui.

PIÈGE D'EXAMEN

2 — Croire que tous les licenciés doivent souscrire une individuelle accident

Faux : il existe une obligation générale de souscription pour tous les licenciés.

Vrai : les structures doivent informer les licenciés de l'intérêt d'une assurance personnelle.

PIÈGE D'EXAMEN

3 — Croire que la RC du club couvre tous les dommages corporels des joueurs

Faux : elle couvre les conséquences de responsabilités garanties, pas automatiquement les blessures subies par un joueur.

PIÈGE D'EXAMEN

4 — Oublier les bénévoles

Faux : seuls les salariés sont couverts par l'obligation de L.321-1.

Vrai : les salariés et les bénévoles sont également concernés.

PIÈGE D'EXAMEN

5 — Croire que les licenciés ne sont pas des tiers entre eux

Faux : le Code du sport les considère comme des tiers entre eux.

PIÈGE D'EXAMEN

6 — Confondre faute sportive et responsabilité civile

Une faute sanctionnée par l'arbitre ne suffit pas automatiquement à engager la responsabilité civile.

PIÈGE D'EXAMEN

7 — Penser que l'assurance individuelle accident est obligatoire pour tout licencié

Faux : le régime général repose sur l'information, pas sur une obligation universelle de souscription.

PIÈGE D'EXAMEN

8 — Croire que la RC Pro de l'agent sportif est légalement obligatoire

Faux : il s'agit d'une assurance recommandée, mais aucune obligation générale n'est posée par L.222-17.

PIÈGE D'EXAMEN

9 — Croire qu'une déclaration tardive entraîne toujours la perte de garantie

Faux : la déchéance pour déclaration tardive doit respecter les conditions légales, notamment la preuve d'un préjudice subi par l'assureur.

PIÈGE D'EXAMEN

10 — Confondre le délai de déclaration et la prescription

Faux : cinq jours ouvrés pour déclarer un sinistre en règle générale et deux ans pour la prescription de principe sont deux délais différents.

6. QCM blanc — 12 questions corrigées

Une seule bonne réponse par question.

Question 1. Quelle est la fonction principale d'une assurance RC ?

A. Indemniser les blessures subies par l'assuré.
B. Couvrir les dommages causés à autrui lorsque la responsabilité de l'assuré est engagée.
C. Garantir automatiquement un revenu en cas d'arrêt de travail.

Réponse : B

La RC protège l'assuré contre les conséquences financières de sa responsabilité envers les tiers.

Question 2. Quelle assurance peut intervenir lorsqu'un joueur se blesse seul ?

A. L'individuelle accident.
B. La RC de l'adversaire.
C. La RC du club, automatiquement.

Réponse : A

L'individuelle accident couvre les dommages corporels subis par l'assuré, selon les conditions du contrat.

Question 3. Quel article du Code du sport impose aux structures sportives une assurance RC ?

A. L.222-17.
B. L.321-1.
C. L.321-4.

Réponse : B

L'article L.321-1 impose la souscription d'une assurance couvrant la responsabilité civile de la structure, de ses préposés et des pratiquants.

Question 4. Les licenciés sont-ils considérés comme des tiers entre eux ?

A. Non.
B. Uniquement pendant les compétitions officielles.
C. Oui.

Réponse : C

C'est une précision expresse de l'article L.321-1.

Question 5. Quelle est la sanction prévue par L.321-2 pour le responsable d'une association sportive qui ne souscrit pas l'assurance obligatoire ?

A. 6 mois d'emprisonnement et 7 500 € d'amende.
B. 1 an d'emprisonnement et 15 000 € d'amende.
C. Une simple amende administrative.

Réponse : A

Il s'agit de la sanction pénale expressément prévue par cet article.

Question 6. L'assurance individuelle accident est-elle obligatoire pour tous les licenciés ?

A. Oui.
B. Non.
C. Uniquement pour les licenciés majeurs.

Réponse : B

Le régime général impose une information sur l'intérêt de souscrire une assurance personnelle.

Question 7. Que prévoit l'article L.321-4 ?

A. L'obligation de souscrire une RC Pro pour les agents.
B. L'obligation d'informer les adhérents sur l'intérêt d'une assurance de personnes.
C. L'obligation de garantir tous les frais médicaux.

Réponse : B

L'article L.321-4 porte sur l'information des adhérents.

Question 8. Quels licenciés bénéficient d'un régime spécifique d'assurance de personnes souscrit par la fédération délégataire ?

A. Tous les licenciés.
B. Les seuls licenciés inscrits sur la liste des sportifs de haut niveau, sous les conditions légales.
C. Les seuls joueurs professionnels.

Réponse : B

C'est le régime de l'article L.321-4-1.

Question 9. Quel est le délai de déclaration d'un sinistre en règle générale prévu par L.113-2 ?

A. 24 heures.
B. 5 jours ouvrés au minimum.
C. 30 jours obligatoirement.

Réponse : B

Le contrat fixe le délai, qui ne peut être inférieur à cinq jours ouvrés en règle générale.

Question 10. Quelle est la prescription de principe des actions dérivant du contrat d'assurance ?

A. 1 an.
B. 2 ans.
C. 5 ans.

Réponse : B

L'article L.114-1 du Code des assurances prévoit une prescription biennale de principe.

Question 11. La RC professionnelle de l'agent sportif est-elle une obligation générale prévue par L.222-17 ?

A. Oui.
B. Non.
C. Seulement pour les agents qui représentent des joueurs professionnels.

Réponse : B

La souscription est recommandée, mais l'article L.222-17 ne prévoit pas d'obligation générale de RC Pro.

Question 12. Une exclusion de garantie doit notamment être :

A. Formelle et limitée.
B. Orale et générale.
C. Décidée librement après le sinistre.

Réponse : A

C'est une exigence de l'article L.113-1 du Code des assurances.

7. Fiche de révision J-7

Les indispensables à retenir

1\. Les deux assurances fondamentales

- RC : dommages causés à autrui.
- Individuelle accident : dommages corporels subis par l'assuré.

2\. Les obligations des structures sportives

- L.321-1 : assurance RC obligatoire.
- L.321-2 : sanction en cas de défaut d'assurance de l'association.
- L.321-4 : obligation d'information des adhérents.
- L.321-6 : proposition d'assurance collective non obligatoire.
- L.321-4-1 : assurance de personnes des sportifs de haut niveau.

3\. Les chiffres à connaître

Élément	Valeur
Sanction pénale	6 mois
Amende	7 500 €
Déclaration d'un sinistre (règle générale)	5 jours ouvrés minimum
Déclaration d'un vol	2 jours ouvrés minimum
Prescription assurance	2 ans

4\. L'agent sportif

- La RC Pro est recommandée.
- Elle n'est pas une obligation générale prévue par L.222-17.
- Il faut vérifier les garanties, plafonds, franchises et exclusions.
- L'agent reste responsable des fautes professionnelles qui lui sont imputables.

Le mantra final

« La RC couvre ce que je cause. L'individuelle accident couvre ce que je subis. »

C'est la phrase à avoir en tête pour aborder les questions d'assurance sportive.

8. Quiz final du Module 8

10 questions · Une seule bonne réponse · Correction immédiate · Score final

Question 1 / 10

0 %

Un joueur se blesse seul pendant un entraînement. Quelle assurance peut couvrir ses dommages corporels ?

La RC du club automatiquement

L'individuelle accident

La RC de l'arbitre

Valider ma réponse

9. Sources officielles à consulter

- Code du sport — articles L.321-1 à L.321-9 — https://www.legifrance.gouv.fr/codes/id/LEGISCTA000006151574?utm_source=chatgpt.com : obligations d'assurance.
- Code des assurances — obligations de l'assuré — https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006073984/LEGISCTA000024376809/2026-10-17?utm_source=chatgpt.com : déclaration du risque, déclaration du sinistre et exclusions.
- Conseil d'État, 27 juin 2024, n° 489391 — https://www.conseil-etat.fr/fr/arianeweb/CE/analyse/2024-06-27/489391?utm_source=chatgpt.com : caractère non obligatoire de l'assurance individuelle accident pour tous les licenciés.
- Article L.321-4-1 — https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000034117217/2026-02-11?utm_source=chatgpt.com : assurance des sportifs de haut niveau.
- Article L.222-17 — https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000054616279/2026-08-31?utm_source=chatgpt.com : encadrement légal de l'activité d'agent sportif.

- FFF — agents sportifs — https://www.fff.fr/18-les-agents-sportifs/index.html?utm_source=chatgpt.com : règlement et informations professionnelles.

POINT DE VIGILANCE

pour l'examen : ne confonds jamais l'obligation d'assurance RC qui pèse sur les structures sportives avec l'information relative à l'assurance individuelle accident des licenciés. C'est la distinction juridique la plus importante de ce module.

INTÉGRITÉ DU SUPPORT — QCM

Le support contient un QCM blanc et un quiz final partiellement visible. Le corrigé détaillé n’est pas fourni dans le fichier source.

MODULE 08 — CORRIGÉ DU QCM BLANC

Droit des assurances • 12 questions • une seule bonne réponse par question

CORRIGÉ RECONSTITUÉ À PARTIR DU CONTENU FOURNI. Ce document reprend les réponses et explications communiquées pour le QCM blanc. Il ne constitue pas un corrigé officiel d'annales.

QUESTION 01 — Quelle est la fonction principale d'une assurance RC ?

A. Indemniser les blessures subies par l'assuré.
B. Couvrir les dommages causés à autrui lorsque la responsabilité de l'assuré est engagée.
C. Garantir automatiquement un revenu en cas d'arrêt de travail.

BONNE RÉPONSE : B

La RC protège l'assuré contre les conséquences financières de sa responsabilité envers les tiers.

QUESTION 02 — Quelle assurance peut intervenir lorsqu'un joueur se blesse seul ?

A. L'individuelle accident.
B. La RC de l'adversaire.
C. La RC du club, automatiquement.

BONNE RÉPONSE : A

L'individuelle accident couvre les dommages corporels subis par l'assuré, selon les conditions du contrat.

QUESTION 03 — Quel article du Code du sport impose aux structures sportives une assurance RC ?

A. L.222-17.
B. L.321-1.
C. L.321-4.

BONNE RÉPONSE : B

L'article L.321-1 impose la souscription d'une assurance couvrant la responsabilité civile de la structure, de ses préposés et des pratiquants.

QUESTION 04 — Les licenciés sont-ils considérés comme des tiers entre eux ?

A. Non.
B. Uniquement pendant les compétitions officielles.
C. Oui.

BONNE RÉPONSE : C

C'est une précision expresse de l'article L.321-1.

QUESTION 05 — Quelle est la sanction prévue par L.321-2 pour le responsable d'une association sportive qui ne souscrit pas l'assurance obligatoire ?

A. 6 mois d'emprisonnement et 7 500 € d'amende.
B. 1 an d'emprisonnement et 15 000 € d'amende.
C. Une simple amende administrative.

BONNE RÉPONSE : A

Il s'agit de la sanction pénale expressément prévue par cet article.

QUESTION 06 — L'assurance individuelle accident est-elle obligatoire pour tous les licenciés ?

A. Oui.
B. Non.
C. Uniquement pour les licenciés majeurs.

BONNE RÉPONSE : B

Le régime général impose une information sur l'intérêt de souscrire une assurance personnelle.

QUESTION 07 — Que prévoit l’article L.321-4 ?

A. L’obligation de souscrire une RC Pro pour les agents.
B. L’obligation d’informer les adhérents sur l’intérêt d’une assurance de personnes.
C. L’obligation de garantir tous les frais médicaux.

BONNE RÉPONSE : B

L’article L.321-4 porte sur l’information des adhérents.

QUESTION 08 — Quels licenciés bénéficient d’un régime spécifique d’assurance de personnes souscrit par la fédération délégataire ?

A. Tous les licenciés.
B. Les seuls licenciés inscrits sur la liste des sportifs de haut niveau, sous les conditions légales.
C. Les seuls joueurs professionnels.

BONNE RÉPONSE : B

C’est le régime de l’article L.321-4-1.

QUESTION 09 — Quel est le délai de déclaration d’un sinistre en règle générale prévu par L.113-2 ?

A. 24 heures.
B. 5 jours ouvrés au minimum.
C. 30 jours obligatoirement.

BONNE RÉPONSE : B

Le contrat fixe le délai, qui ne peut être inférieur à cinq jours ouvrés en règle générale.

QUESTION 10 — Quelle est la prescription de principe des actions dérivant du contrat d’assurance ?

A. 1 an.
B. 2 ans.
C. 5 ans.

BONNE RÉPONSE : B

L’article L.114-1 du Code des assurances prévoit une prescription biennale de principe.

QUESTION 11 — La RC professionnelle de l’agent sportif est-elle une obligation générale prévue par L.222-17 ?

A. Oui.
B. Non.
C. Seulement pour les agents qui représentent des joueurs professionnels.

BONNE RÉPONSE : B

La souscription est recommandée, mais l’article L.222-17 ne prévoit pas d’obligation générale de RC Pro.

QUESTION 12 — Une exclusion de garantie doit notamment être :

A. Formelle et limitée.
B. Orale et générale.
C. Décidée librement après le sinistre.

BONNE RÉPONSE : A

C’est une exigence de l’article L.113-1 du Code des assurances.

TEXTES DE RÉFÉRENCE À CONSULTER

- Code du sport, art. L.321-1 : https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006547685/
- Code du sport, art. L.321-2 : https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006547686/
- Code du sport, art. L.321-4 : https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000045293904/
- Code du sport, art. L.321-4-1 : https://www.legifrance.gouv.fr/codes/

• Code des assurances, art. L.113-1, L.113-2 et L.114-1 : https://www.legifrance.gouv.fr/codes/texte_lc/LEGITEXT000006073984/

• Code du sport, art. L.222-17 : https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000054616279/

Point de vigilance : pour l’application pratique, vérifier la version en vigueur des textes, les stipulations du contrat d’assurance et les éventuelles dispositions particulières propres à la discipline ou à la fédération.